

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3246/2550

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

นายชาญกิจ จิตวัฒนภักดี กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 119 (2)

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้ารูปช้างอยู่ภายในวงกลมประดิษฐ์เป็นรูปเพชร และคำว่าตราช้างเพชร ของจำเลยที่ 1 กับเครื่องหมายการค้ารูปช้างในวงกลมซ้อนกันสองชั้น มีคำในวงกลมรอบนอกว่า บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด และ THE SIAM CEMENT CO., LTD. กับคำอื่น ๆ ที่เป็นส่วนประกอบปลีกย่อย เครื่องหมายการค้ารูปช้างในวงกลม และรูปช้างในกรอบหกเหลี่ยมมีเส้นไขว้ มีคำว่า เครือซีเมนต์ไทย และเครื่องหมายการค้ารูปช้างในกรอบหกเหลี่ยมมีเส้นไขว้ของ โจทก์ซึ่งจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว จะเห็นได้ชัดว่ามีรูปลักษณะและคำไม่เหมือนกันโดยเฉพาะเครื่องหมายการค้ารูปช้างในกรอบหกเหลี่ยมมีเส้นไขว้ของโจทก์กับ เครื่องหมายการค้ารูปช้างในวงกลมของโจทก์ ซึ่งเป็นวงกลมซ้อนกันสองชั้น มีคำในระหว่างวงกลมรอบนอกและรอบใน แต่เครื่องหมายการค้ารูปช้างของจำเลยที่ 1 อยู่ในวงกลมชั้นเดียว ไม่มีคำในวงกลม และมีรูปประดิษฐ์เพชรในวงกลม ซึ่งแตกต่างกัน และเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยที่ 1 ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้ารูปช้างในวงกลมของโจทก์ แม้จะมีรูปช้างเป็นส่วนประกอบสาระสำคัญหรือจุดเด่นเช่นเดียวกัน แต่ช้างเป็นสัตว์ตามธรรมชาติ หากอยู่ในท่ายืน แล้วมองอย่างผิวเผินย่อมคล้ายกัน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องพิจารณาส่วนประกอบที่เป็นสาระสำคัญหรือจุดเด่นอื่นของเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1

มีรูปประดิษฐ์รูปเพชรแปดเหลี่ยมในวงกลม แต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่มี ส่วนเครื่องหมายการค้ารูปช้างในกรอบหกเหลี่ยมมีเส้นไขว้ของโจทก์ แม้มีรูปเหลี่ยมเช่นกัน แต่ก็มีหกเหลี่ยมและไม่อยู่ในวงกลมเช่นของจำเลยที่ 1 แม้โดยผิวเผินจะคล้ายในส่วนที่ว่าเป็นเครื่องหมายรูปช้างในกรอบเหลี่ยม แต่ก็แตกต่างกันในส่วนสาระสำคัญอื่นดังกล่าวข้างต้น สำหรับเสียงเรียกขาน แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์จะเรียกว่า ตราช้าง และสินค้าของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านั้นจะเรียกว่า สินค้าตราช้าง แต่ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของไทย โอกาสที่สินค้าของผู้อื่นที่เรียกว่าสินค้าตราช้างก็อาจมีได้เพื่อให้เรียกชื่อกะทัดรัด และละข้อความต่อไปไว้ในฐานะเป็นที่เข้าใจ โจทก์จะกล่าวอ้างว่าเสียงเรียกขานเหมือนกัน แล้วหวังกันผู้อื่นที่ใช้รูปช้างประกอบเป็นส่วนสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าไม่ให้ใช้หาได้ไม่ ในเมื่อส่วนประกอบสาระสำคัญอื่นของเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ยังอาจทำให้เรียกขานว่าเป็นตราช้างเพชร ตามคำที่ใช้และขอจดทะเบียนได้ นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาที่ตัวสินค้า แม้โจทก์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปช้างในกรอบหกเหลี่ยมมีเส้นไขว้ในจำพวก 50 (เก่า) ใช้กับสินค้าทั้งจำพวก (ยกเว้นกระดุม ไม้จิ้มฟัน ดินน้ำมัน ชอล์กขีดผ้า ชอล์กฝนหัวคิวบิลเลียด) ส่วนจำเลยที่ 1 ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสินค้าพื้นรองเท้า หูรองเท้า ถุง กาลัง กระเป๋า และสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในจำพวกนี้ ซึ่งเป็นสินค้าต่างชนิดกัน ทั้งได้ความว่า โจทก์ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง มิได้ผลิตสินค้าประเภทรองเท้า ออกจำหน่าย กลุ่มลูกค้าของโจทก์เป็นประชาชนที่ต้องการซื้อวัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นคนละกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าของจำเลยที่ 1 ฉะนั้น สาธารณชนผู้ใช้สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 จึงไม่อาจหลงผิดว่าเป็นสินค้าของโจทก์ แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์จะใช้แพร่หลาย จึงเห็นว่าเครื่องหมายการค้ารูปช้างอยู่ในวงกลมประดิษฐ์เป็นรูปเพชร และคำว่า ตราช้างเพชร ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ที่ยื่นขอจดทะเบียนไม่เหมือนหรือคล้ายกับ

เครื่องหมายการค้ารูปช้างในวงกลม และรูปช้างในกรอบหกเหลี่ยมของโจทก์ที่จดทะเบียนแล้วจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนตามมา พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3)ฯ มาตรา 4 ประกอบ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 119 (2)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 4 ถึงที่ 11 และคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 3 โดยให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 หากจำเลยที่ 1 ถึงที่ 11 ไม่ปฏิบัติตาม ขอให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยที่ 1 ถึงที่ 11 และให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 11 ให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "...เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้ารูปช้างอยู่ภายในวงกลมประดิษฐ์เป็นรูปเพชร และคำว่าตราช้างเพชร ของจำเลยที่ 1 กับเครื่องหมายการค้ารูปช้างในวงกลมซ้อนกันสองชั้น มีคำในวงกลมรอบนอกว่า บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด และ THE SIAM CEMENT CO., LTD. กับคำอื่น ๆ ที่เป็นส่วนประกอบปลีกย่อย

เครื่องหมายการคำรูปข้างในวงกลม และรูปข้างในกรอบหกเหลี่ยมมีเส้นไขว้ มีคำว่า เครือซีเมนต์ไทย และเครื่องหมายการคำรูปข้างในกรอบหกเหลี่ยมมีเส้นไขว้ของ โจทก์ซึ่งจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว จะเห็นได้ชัดเจนว่ามีรูปลักษณะและคำไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะกับเครื่องหมายการคำรูปข้างในกรอบหกเหลี่ยมมีเส้นไขว้ของโจทก์กับ เครื่องหมายการคำรูปข้างในวงกลมของโจทก์ ซึ่งเป็นวงกลมซ้อนกันสองชั้นมีคำใน ระหว่างวงกลมรอบนอกและรอบใน แต่เครื่องหมายการคำรูปข้างของจำเลยที่ 1 อยู่ในวงกลมชั้นเดียว ไม่มีคำในวงกลม และมีรูปประดิษฐ์เพชรในวงกลม ซึ่งแตกต่างกัน สำหรับปัญหาว่าคล้ายกันหรือไม่นั้น เห็นได้ว่า เครื่องหมายการคำดังกล่าวของ จำเลยที่ 1 ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการคำรูปข้างในวงกลมของโจทก์ แม้จะมีรูปข้าง เป็นส่วนประกอบสาระสำคัญหรือจุดเด่นเช่นเดียวกัน แต่ข้างเป็นสัตว์ตามธรรมชาติ หากอยู่ในทำยีน แล้วมองอย่างผิวเผินย่อมคล้ายกัน อย่างไรก็ตามก็ต้องพิจารณา ส่วนประกอบที่เป็นสาระสำคัญหรือจุดเด่นของเครื่องหมายการคำที่มีอยู่ด้วย ซึ่งจะ เห็นได้ว่า เครื่องหมายการคำของจำเลยที่ 1 มีรูปประดิษฐ์รูปเพชรแปดเหลี่ยมใน วงกลม แต่เครื่องหมายการคำของโจทก์ไม่มี ส่วนเครื่องหมายรูปข้างในกรอบหก เหลี่ยมมีเส้นไขว้ของโจทก์ แม้มีรูปเหลี่ยมเช่นกัน แต่ก็มีเพียงหกเหลี่ยมและไม่อยู่ ในวงกลมเช่นของจำเลยที่ 1 แม้โดยผิวเผินจะคล้ายในส่วนที่ว่าเป็นเครื่องหมายรูป ข้างในกรอบสี่เหลี่ยม แต่ก็แตกต่างกันในส่วนสาระสำคัญอื่นดังกล่าวข้างต้น สำหรับ เสียงเรียกขาน แม้เครื่องหมายการคำของโจทก์จะเรียกว่า ตราข้างและสินค้าของ โจทก์ที่ใช้เครื่องหมายการคำเหล่านั้นจะเรียกว่า สินค้าตราข้าง แต่ข้างเป็นสัตว์ ประจำชาติของไทย โอกาสที่สินของผู้อื่นที่จะเรียกว่าสินค้าตราข้างก็อาจมีได้เพื่อให้ เรียกชื่อกะทัดรัด และละข้อความต่อไปไว้ในฐานเป็นที่เข้าใจ โจทก์จะกล่าวอ้างว่า เสียงเรียกขานเหมือนกัน แล้วหวังกันผู้อื่นที่ใช้รูปข้างประกอบเป็นส่วนสาระสำคัญ ของเครื่องหมายการคำไม่ให้ใช้หาได้ไม่ ในเมื่อส่วนประกอบสาระสำคัญอื่นของ เครื่องหมายการคำของจำเลยที่ 1 ยังอาจทำให้เรียกขานว่าเป็นตราข้างเพชรตามคำที่

ใช้และขอจดทะเบียนได้ นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาที่ตัวสินค้า แม้โจทก์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปช้างในกรอบหกเหลี่ยมมีเส้นไขว้ไว้ในจำพวก 50 (เก่า) ใช้กับสินค้าทั้งจำพวก (ยกเว้นกระดุม ไม้จิ้มฟัน ดินน้ำมัน ชอล์กขีดผ้า ชอล์กฝนหัวคิวบิลเลียด) ส่วนจำเลยที่ 1 ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสินค้าพื้นรองเท้า หูรองเท้า ถุง กัล้อง กระเป๋ และสินค้าทั้งมวลที่อยู่ในจำพวกนี้ ซึ่งเป็นสินค้าต่างชนิดกัน ทั้งได้ความว่า โจทก์ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง มิได้ผลิตสินค้าประเภทรองเท้าออกจำหน่าย กลุ่มลูกค้าของโจทก์เป็นประชาชนที่ต้องการซื้อวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นคนละกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าของจำเลยที่ 1 ฉะนั้น สาธารณชนผู้ใช้สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 จึงไม่อาจหลงผิดว่าเป็นสินค้าของโจทก์ แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์จะใช้แพร่หลาย ด้วยเหตุนี้จึงเห็นว่าเครื่องหมายการค้ารูปช้างอยู่ในวงกลมประดิษฐ์เป็นรูปเพชร และคำว่าตราช้างเพชรตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ที่ยื่นขอจดทะเบียนไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้ารูปช้างในวงกลม และรูปช้างในกรอบหกเหลี่ยมของโจทก์ที่จดทะเบียนแล้วตามฟ้องจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชน ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2504 มาตรา 4 ประกอบ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 119 (2) ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องนั้น ชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บุญรอด ตันประเสริฐ-สุวัฒน์ วรธนะหทัย-เอกชัย ชินณพงค์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งมีความสำคัญและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เป็นเจ้าของเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งแสดงถึงความมีชื่อเสียง ความมีคุณภาพของสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ลักษณะของขอบเขตการคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับเครื่องหมายการค้านั้น ผู้หมายเหตุมีความเห็นเป็นส่วนตัวว่า มีลักษณะที่แตกต่างไปจากกรณีของสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ กล่าวคือ ในกรณีของสิทธิบัตรเป็นเรื่องของการไปละเมิดสิทธิบัตร หากเป็นการไปต่อยอด มีความแตกต่างไปก็อาจขอสิทธิบัตรได้ กรณีของลิขสิทธิ์ก็คุ้มครองอยู่ในส่วนของการทำซ้ำ ดัดแปลง แต่กรณีของเครื่องหมายการค้า นั้น มีลักษณะของการเปิดโอกาสให้เข้ามาเกี่ยวข้องใกล้เคียงได้มากกว่าทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น เรียกได้ว่า มีโอกาสอ้างอิง แอบอิง แสงสิทธิในความเด่นดัง ความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นได้ค่อนข้างมาก ตราบใดที่ไม่รุกรานล้ำก้าเกินขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น การลงขาย การลงสาธารณชน การทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของ กล่าวง่าย ๆ ได้แบบภาษาพูดว่า ใกล้เคียงได้ แอบอิงได้ แต่ไม่ใช่ถึงขนาดอาศัยโดยเสรีไปด้วย หากถึงเพียงนั้นก็เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ในทางหลักการทั่วไป ก็ยอมรับกันว่า หลายสิ่งหลายอย่างที่น่ามาประกอบเป็นเครื่องหมายการค้า นั้น แม้จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็ไม่ได้หมายความว่ามีการยอมให้ผูกขาดสิ่งนั้น ๆ หรือหวงกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องใช้สอย เช่น รูปสัตว์ ตัวหนังสือ ตัวเลข ข้อความทั่วไป แต่เมื่อมีชื่อเสียงมากขึ้นเจ้าของเครื่องหมายการค้า

นั่นก็จะเกิดความไม่พอใจ หากจะมีเครื่องหมายการค้าอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องหรือรุกรานล้ำพรมแดนเข้ามา ทำให้เกิดปัญหาการฟ้องร้องเกิดขึ้น ในการวินิจฉัยจึงต้องพิจารณาข้อเท็จจริงต่าง ๆ หลายส่วนประกอบกันบนพื้นฐานแห่งพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบ กล่าวคือ 1. รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกัน มีความแตกต่างกันหรือไม่ เห็นได้ชัดเจนมากน้อยเพียงใด ส่วนประกอบใดเป็นสาระสำคัญ เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน หากแตกต่างเป็นการแตกต่างในส่วนสาระสำคัญหรือไม่ 2. เปรียบเทียบเสียงเรียกขาน เรียกขานเหมือนกันหรือไม่ 3. ประเภทของสินค้าที่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ใช้กับสินค้าประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีโอกาสเกิดความเข้าใจผิดในกลุ่มผู้ใช้สินค้าหรือไม่ 4. กลุ่มของผู้ใช้สินค้าเป็นคนละกลุ่มกันหรือไม่ มีโอกาสสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือไม่ 5. ข้อพิจารณาอื่น ๆ เช่น จุดจำหน่ายสินค้า การจัดวางสินค้า มีความใกล้เคียงกันหรือไม่ ลักษณะของตำแหน่งที่ติดเครื่องหมายการค้า สีของฉลากหรือเอกสารโฆษณาสินค้า เป็นต้น สุพิศ ปราณีตพลกรัง